

1504177-93.2019.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... aplicado e tratando-se de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes praticado em plena via pública e durante a luz do dia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1504177-93.2019.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504177-93.2019.8.26.0477

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

THIAGO MARTINS SANTANA e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

THIAGO MARTINS SANTANA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, porque, no dia 08 de março de 2019, por volta de 15h00min, na Avenida Engenheiro Antônio Lotufo, nº 1.314, bairro Sítio do Campo, nesta Comarca, previamente ajustado e em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, automóvel pertencente à vítima E.D.G. Recebida a denúncia (fls. 79/80), o réu foi citado e apresentou defesa escrita (fls. 100/103), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 104).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, testemunha e realizado o interrogatório (fls. 161).

Em alegações finais (fls. 165/167 e 172/174), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecendo-se as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio dos autos de exibição e apreensão (fls. 10/13), de avaliação (fls. 14) e de entrega (fls. 15/17), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 161), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, subtraiu o veículo da vítima juntamente com outro indivíduo. Por fim, disse que seu comparsa estava portando arma de fogo durante a subtração.

A vítima, em juízo (fls. 161), relatou que, no dia dos fatos, saiu para entregar marmiteira em residência quando foi abordada pelo réu e outro indivíduo. Declarou que o réu estava com a arma apontada para as suas costas, exigindo que entregasse a chave de seu veículo. Salientou que o réu e seu comparsa subtraíram seu veículo e se evadiram do local. Contou que foi informado sobre a prisão do acusado nove ou dez dias após o ocorrido. Mencionou que efetuou o reconhecimento do réu em hospital, sem sombra de dúvidas. Por derradeiro, afirmou que não tem como reconhecer o réu atualmente, ante o lapso temporal.

A testemunha policial Alexsandro, em juízo (fls. 161), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, foi informado sobre a ocorrência de roubo de veículo. Disse que visualizou o veículo na rua, dando ordem de parada aos indivíduos. Salientou que o veículo tentou se evadir do local; entretanto, acabou colidindo. Contou que o acusado e os outros indivíduos desembarcaram do veículo, tendo um deles efetuado disparo contra a equipe policial. Asseverou que o réu e outro indivíduo foram baleados; todavia, o terceiro indivíduo conseguiu se evadir. Narrou que, posteriormente, a vítima reconheceu um dos indivíduos; porém, não sabe informar se foi o acusado e se foi na delegacia ou hospital. Por fim, afirmou que não se recorda sobre o que o réu disse sobre o veículo subtraído.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, patente a responsabilidade criminal do acusado, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica a forma de execução do roubo sub iudice, tendo o réu confessado judicialmente a prática delitiva, não havendo que se falar, portanto, em absolvição, inclusive porque “comprovadas a materialidade através de auto de apreensão das coisas subtraídas, e autoria, não só através de reconhecimento efetuado pela vítima, mas também pela incriminação de testemunhas idôneas das circunstâncias da prisão em flagrante, inarredável a responsabilização de autor de roubo” (JUTACRIM 100/271).

No mais, encontram-se devidamente configuradas as causas de aumento de pena do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, inclusive porque “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem sua utilização” (STJ - HC 85233/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 22.10.2007), eis que “o fato de a arma não ter sido apreendida, não tem o condão de afastar a incidência da majorante, até mesmo porque a ofendida foi categórica em afirmar o emprego de arma pelo réu, bem como a intimidação sofrida”. (TJ-SP - APL: 00073269720118260269 SP. 16ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Borges Pereira. j. 16/07/2013). No mesmo diapasão: RJDTACRIM 17/160 e RJDTACRIM 20/149, sendo desnecessárias maiores aventuras hermenêuticas para o deslinde da questão. Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; sua primariedade e menoridade; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade relativa; entretanto, deixo de aplicá-las nos termos da Súmula 231 do C. STJ.

Por fim, reconheço as causas de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, aumentando a reprimenda em 2/3 (dois terços), nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, a resultar na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Por fim, ante o quantum de pena aplicado e tratando-se de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes praticado em plena via pública e durante a luz do dia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu THIAGO MARTINS SANTANA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, a cumprir pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 16 (dezesesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal. Havendo bens apreendidos, providencie-se a devolução, destruição e/ou doação. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro do rol dos culpados. Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA